

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3367/2538

นางสาว ลักขณา พจนามรณ โดยนางกี
พจนามรณ ผู้แทนโดยชอบธรรม

นาย ปัญญา เจนสาริกา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 301, มาตรา 438
ป.วิ.พ. มาตรา 224

ทุนทรัพย์ของคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ใน ปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา224ซึ่งแก้ไขใหม่ให้คิดคำนวณ ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์มิใช่ทุนทรัพย์ที่ว่างล่าวกันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้นทั้งจะนำดอกเบี้ยนับแต่วันเกิดเหตุถึงวันอุทธรณ์มารวมคำนวณเข้าด้วยไม่ได้ โจทก์เป็นผู้นั่งโดยสารมากับรถจักรยานยนต์ของ ต. ซึ่งขับรถชนกับรถของจำเลยโดยประมาทมิได้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เต็มจำนวนโดยไม่อาจแบ่งความรับผิดชอบให้แก่โจทก์ได้และปัญหานี้เป็น ข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ขับ รถยนต์ ด้วย ความ เร็ว สูง ขณะ นั้นนางสาว ต้อง พร ขับ รถจักรยานยนต์ โดย มี โจทก์ เป็น ผู้ ช้อน ท้าย ออก มาจาก ประตู หอพัก แล้ว เกิด เสีย หลัก ล้ม ลง ที่ หน้า ประตู แต่ จำเลยไม่ยอม ชะลอ ความ เร็ว เป็น

เหตุ ให้ ชน รถจักรยานยนต์ และ โจทก์ ได้รับความเจ็บ สาหัส ขอให้ จำเลย ชดใช้ เงิน จำนวน 204,300 บาท ให้ โจทก์พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 190,120 บาทนับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน จำนวน 39,940 บาทแก่ โจทก์ พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 19 มีนาคม 2531 เป็นต้น ไป จนกว่า ชำระ เสร็จ

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ชำระ เงินเพิ่ม อีก จำนวน 39,940 บาท แก่ โจทก์ นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไปตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลยข้อ แรก ว่า อุทธรณ์ ของ โจทก์ เป็น อุทธรณ์ ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่ง มีทุนทรัพย์ ตาม อุทธรณ์ เพียง 39,940 บาท ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 จึงไม่ควร รับ อุทธรณ์ ของ โจทก์ ไว้ พิจารณา เพราะ โจทก์ เห็นฟ้อง ด้วยกับ คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ที่ วินิจฉัย เกี่ยว กับ จำนวน ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด แต่ โจทก์ เห็นว่า จำเลย ควร ต้อง รับผิดชอบ ใน ค่าสินไหม 2 ใน 3 ส่วน ใน ฐานะ ที่ จำเลย ประมาท มาก กว่า นางสาว ต้องพร พงษ์ เสรี กล่าว คือ ให้ เพิ่ม จำนวน มาก ขึ้น จาก ที่ ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ไว้ อีก 39,940 บาท เงิน จำนวน นี้ จึง เป็น ทุนทรัพย์ ใน ชั้นอุทธรณ์ จะ นำดอกเบี้ย นับแต่ วันเกิด เหตุ ถึง วัน อุทธรณ์ มา รวมกับ เงิน ดังกล่าวเพื่อ เป็น ทุนทรัพย์ ไม่ได้ และ ข้อ ที่ โจทก์ กล่าวอ้าง ว่า จำเลย ประมาทมาก กว่า นางสาว ต้องพร เป็น ปัญหาข้อเท็จ

จริง นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 ซึ่ง แก้ไข เพิ่มเติมตาม พระราชบัญญัติ แก้ไข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 บัญญัติ ว่า "ใน คดี ที่ ราคา ทรัพย์สินหรือ จำนวน ทุนทรัพย์ ที่พิพาท กัน ใน ชั้นอุทธรณ์ ไม่เกิน ห้า หมื่น บาท ยลขห้าม มิให้ คู่ความอุทธรณ์ ใน ข้อเท็จจริง เว้นแต่ ยลข " ตาม บทบัญญัติดังกล่าว ที่ แก้ไข ใหม่ นี้ ให้ คิด คำนวณ ทุนทรัพย์ ใน ชั้นอุทธรณ์มิใช่ ทุนทรัพย์ ที่ ว่ากล่าว กัน มา แล้ว ใน ศาลชั้นต้น เหมือน ก่อน มี การแก้ไข ทั้ง จะ นำ ดอกเบี้ย นับแต่ วันเกิดเหตุ ถึง วันอุทธรณ์ มา รวม คำนวณเข้า เป็น ทุนทรัพย์ ชั้นอุทธรณ์ ด้วย ไม่ได้ คดี นี้ จึง มี ทุนทรัพย์ใน ชั้นอุทธรณ์ เพียง 39,940 บาท ทั้ง ข้อ ที่ ว่า จำเลย หรือ นางสาว ต้องพรประมาท มาก กว่า กัน ก็ เป็น ข้อเท็จจริง ฉะนั้น อุทธรณ์ ของ โจทก์ จึง ต้องห้ามตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว มา ฎีกา ของ จำเลยข้อ นี้ พังขึ้น ส่วน ที่ จำเลย ฎีกา อีกข้อ หนึ่ง ว่า ศาลอุทธรณ์ ภาค 2พิพากษา ให้ จำเลย รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ดังกล่าว เป็นการ พิพากษา นอกเหนือไป จาก อุทธรณ์ ของ โจทก์ และ เกินคำขอ เพราะ โจทก์อุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง มิได้ อุทธรณ์ ใน ปัญหาข้อกฎหมาย นั้น เห็นว่าโจทก์เป็น เพียง ผู้ หนึ่ง โดยสาร มา กับ รถจักรยานยนต์ ของ นางสาว ต้องพร คั่น เกิดเหตุ มิได้ มี ส่วน ก่อ ให้ เกิด ความเสียหาย ขึ้น ด้วย จำเลยจึง ต้อง รับผิดชอบ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ แก่ โจทก์ เต็ม จำนวน โดย ไม่อาจแบ่ง ความรับผิดชอบ ให้ แก่ โจทก์ ได้ การ ที่ ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่าเหตุ เกิด เพราะ นางสาว ต้องพร ประมาทมากกว่า จำเลย ให้ จำเลย รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ เพียง 1 ใน 3 จึง ไม่ชอบ และ ปัญหาข้อ นี้ เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชน แม้ โจทก์ จะไม่ได้ ยกขึ้น อ้าง ใน อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 ก็ มีอำนาจ ยกขึ้นวินิจฉัย เพื่อ ความเป็นธรรม แก่ โจทก์ ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษามา นั้น ชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ฎีกา ของ จำเลย ข้อ นี้ พังไม่ขึ้น "

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ตันติเตมิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ